“5·8”狮山小塘高处坠落事故调查报告

2021年5月8日21时20分，佛山衡瑞机电工程有限公司的安装工人谢光昌（男，汉族，29岁，广西灵山县新圩镇人）在为佛山市南海区石门实验小学体育馆安装中央空调设备期间不慎从手脚架坠落致伤，经120医生到场抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“5·8”狮山小塘高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、狮山镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“5·8”狮山小塘高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2021年5月8日21时20分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇狮山大道111号所佛山市南海区石门实验小学体育馆内。

（四）事故单位：佛山市洪洋机电工程有限公司、佛山衡瑞

机电工程有限公司、广东日晟建设有限公司。

（五）事故相关单位：佛山市南海区石门实验小学、佛山市南海银声电器有限公司。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：约15万元。

调查组认定，“5·8”狮山小塘高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.广东日晟建设有限公司（以下简称日晟公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA4X0K6L9Q；住所：佛山市南海区桂城街道桂平中路65号鸿晖都市产业新城3幢1107房（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈泰京；注册资本：人民币5100万元；成立日期：2017年08月16日；营业期限：长期；经营范围：住宅房屋建筑：公共建筑装饰和装修（体育馆建筑装饰和装修）等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）持有《建筑业企业资质证书》，编号：D344195886，有效期：至2023年02月09日，持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2018]052947，有效期：2018年08月16日至2021年08月16日。

2.佛山衡瑞机电工程有限公司（以下简称衡瑞公司），《营

业执照》统一社会信用代码：91440606MA53ACEJ0L；住所：佛山市顺德区北滘镇碧江居委会隔涌大街北四巷1号A1铺（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：谢光理；注册资本：人民币10万元；成立日期：2019年05月27日；营业期限：长期；经营范围：承接：机电工程；销售、安装、维修、保养：制冷设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.佛山市洪洋机电工程有限公司（以下简称洪洋公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440604MA54M3P4XW；住所：佛山市禅城区南庄镇龙津村龙群路38号之四铺位（住所申报）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：邓曾红；注册资本：人民币300万元；成立日期：2020年05月08日；营业期限：长期；经营范围：机电工程，管道和设备安装，电气安装，制冷设备安装，环保设备安装，水电安装等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故相关单位基本情况

1.佛山市南海区石门实验小学（以下简称石门小学），《事业单位法人证书》统一社会信用代码：12440605749968208E；住所：南海区狮山大道111号；法定代表人：李绍团；经费来源：经费自理；宗旨和业务范围：承担小学教育，培养德、智、体全面发展的学生。

2.，《营业执照》统一社会信用代码：91440605668198774M；

住所：佛山市南海区里水镇和顺官和路公路（地方税务局对面）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：林妙玲；注册资本：人民币100万元；成立日期：2007年11月05日；营业期限：长期；经营范围：销售、批发、安装、维修；空调机，广播音响，热水设备，防盗监控设备，家用电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）体育馆工程基本情况

经查，石门小学于2020年9月19日将石门实验小学体育馆二楼室内装修工程发包给广东日晟建设有限公司，约定主要建设内容包括土建工程、装饰装修工程、室内外给排水、电气安装工程。

石门小学于2021年3月26日向银声公司采购格力空调机一批，约定由银声公司负责将空调机送货到安装地点并负责安装完毕。同日银声公司联系邓曾红（洪洋公司法定代表人），由邓曾红负责该批空调机安装。邓曾红联系谢光理（衡瑞公司法定代表人），约定由洪洋公司、衡瑞公司共同合作完成该空调机安装，所得收益平均分配。

（四）死者的基本情况

死者谢光昌，男，汉族，1991年9月12日出生；住址：广西灵山县新圩镇荣家村委会一队10号。

经查，死者谢光昌是佛山衡瑞机电工程有限公司的员工，从事空调安装作业，未取得高处作业操作证。

三、事故发生经过及原因

（一）事故现场情况

经专家现场检查发现，事故发生在南海区石门实验小学体育馆二楼舞台与篮球场、看台交界处，舞台上有一组由日晟公司架设的脚手架。该脚手架顶部作业面（工人安装空调位置）离地面约 6 米，未设置施工梯，安全护栏缺失且无立网；脚手架作业平台只有局部有少数网面铺设且未铺稳。日晟公司、洪洋公司及衡瑞公司在同一作业场区域作业。

（二）事故发生经过

5 月 8 日，谢光昌等人到佛山市南海区石门实验小学体育馆安装中央空调设备，邓曾红负责现场管理工作。直到晚上 21 时 20 分许，谢光昌在安装空调期间，未佩戴安全帽、安全带等防护用品，攀爬舞台上架设的脚手架的过程中，不慎从脚手架坠落到地面，头部受伤，经 120 医生到场抢救无效死亡。

经确诊，谢光昌因特重型闭合性颅脑损伤导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（三）事故直接原因

谢光昌未按要求正确佩戴安全帽、安全带，在不具备高处作业资格的情况下从事高处作业，攀爬未设置施工梯的脚手架时从脚手架上坠落至地面，是本起事故发生的直接原因。

（四）事故间接原因

1.佛山市洪洋机电工程有限公司、佛山衡瑞机电工程有限公

司现场管理不到位，特种作业人员未取得特种作业证上岗作业，未督促现场作业人员正确佩戴安全防护用品、做好安全防范措施，是导致事故的发生的间接原因之一。

2.广东日晟建设有限公司未采取有效措施消除作业现场脚手架存在的安全隐患，对于尚未搭建施工梯和防护栏的脚手架没有尽到安全管理责任，未明确告知其他施工主体严禁使用未安装施工梯的脚手架，导致空调安装方在使用有安全隐患的脚手架时发生事故，对脚手架的安全管理存在缺失，是导致事故的发生的间接原因之一。

（五）企业主要负责人履职情况

1.佛山市洪洋机电工程有限公司法定代表人邓曾红未能督促、检查安装工程的安全生产情况，未核实现场特种作业人员的持证作业情况，对安装现场的安全管理不到位。

2.佛山衡瑞机电工程有限公司法定代表人谢光理未能督促、检查安装工程的安全生产情况，特种作业人员未取得特种作业证上岗作业，对安装现场的安全管理不到位。

3.广东日晟建设有限公司法定代表人陈泰京未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场搭建的脚手架的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇派出所、应急办等部门到场处理，对

事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇相关部门组织洪洋公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

（一）鉴于谢光昌已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对佛山市洪洋机电工程有限公司、佛山衡瑞机电工程有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对广东日晟建设有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）对佛山市洪洋机电工程有限公司法定代表人邓曾红，

建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（五）对佛山衡瑞机电工程有限公司法定代表人谢光理，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

（六）对广东日晟建设有限公司法定代表人陈泰京，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、对事故相关单位的处理建议

佛山市南海区石门实验小学，在翻新、加装涉事体育馆设施过程中，未有效督促施工单位做好现场施工安全防护措施，对同一作业区域内作业的施工主体安全管理不全面，存在安全管理漏洞。石门小学应进一步加强校内安全生产管理力度，及时开展安全生产隐患排查，督促施工方切实履行安全生产主体责任，确保学校的各类教学设施设备和施工项目安全，切实保障在校师生的教学、生活环境的安全、有序。

南海区内现有数量众多的中小学、幼儿园，维修、维护校内设施、设备的需求客观存在。为进一步吸取事故教训，切实防范同类事故的发生，建议区教育部门针对区内的学校在维修、维护校内设施过程中的安全问题开展专项整治，严格落实管行业必须管安全的主体责任，防止同类事故再次发生。同时由区教育部门约谈事故学校主要负责人，督促学校主要负责人及相关工作人员

深刻吸取事故教训，提高安全生产责任意识，切实做好校内安全管理工作。专项整治及约谈工作落实情况要形成书面报告报区安委办。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，扎实开展安全生产教育培训工作，提高从业人员的安全意识。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。各镇（街道）要按照属地管理的原则，加强属地学校等教育机构的安全管理力度，要指导教育机构审慎开展各类维修、维护、建设等外包工程，确保从事维修、维护、建设等专业工作的人员具有相应的资质和能力，坚决防范安全事故的发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少

生产安全事故的发生。

“5·8”狮山小塘高处坠落事故调查组

2021年6月26日